



SIB-DSB-CJ-OD- 13083

Caracas, 14 NOV. 2019

CIRCULAR ENVIADA A: TODAS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS.

UNIDAD DE VALOR DE CRÉDITO COMERCIAL (UVCC)

Tengo a bien dirigirme a ustedes, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con el artículo 2 de la Resolución N° 19-09-01, emitida por el Banco Central de Venezuela y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.742 de fecha 21 de octubre de 2019, la cual dispone que los créditos comerciales en moneda nacional a ser otorgados por las Instituciones Bancarias deberán estar expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC).

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 del artículo 171 ejusdem, deberán remitirse a la Consultoría Jurídica de esta Superintendencia, en el plazo de tres (3) días hábiles bancarios contados a partir de la recepción de la presente Circular, el modelo de contrato de Crédito Comercial, que contenga las cláusulas generales que incorpore la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC) en los términos previstos en la Resolución supra identificada, incluyendo al menos los siguientes aspectos:

1. Que el pago de toda cuota debe incluir tanto el monto correspondiente de interés como una porción para amortización del capital expresado en Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC).
2. La posibilidad a discreción del deudor de cancelar anticipadamente en cualquier momento y de manera inmediata el préstamo otorgado, sin el pago de penalidad alguna por ello. Si por alguna razón el Índice de Inversión de la fecha anticipada de cancelación del préstamo resultase inferior al Índice de Inversión de la fecha de otorgamiento del préstamo, a efecto de la determinación del monto a pagar se empleará el Índice de Inversión vigente para la fecha de otorgamiento del crédito.
3. Explicación detallada del procedimiento que será empleado por la institución bancaria para la expresión en Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC) del préstamo y para su posterior valoración o pago del crédito, en los términos contemplados en esta Resolución y demás normativa dictada por el Banco



República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario
RIF: G-20007161-3

Central de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en sus respectivos ámbitos de competencia.

4. Declaración del deudor que comprende y acepta los términos y condiciones de la obligación que asume en Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC).
5. La determinación del porcentaje de interés a aplicar en caso de mora, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ente Emisor.

La presente instrucción se realiza a los fines de la evaluación y aprobación por parte de este Ente Supervisor de las cláusulas generales de contratación que regirán los créditos comerciales otorgados por las Instituciones Bancarias, bajo los parámetros de la precitada Resolución N° 19-09-01.

Atentamente,

Antonio Morales Rodríguez
Superintendente (E) de las Instituciones del Sector Bancario

Decreto N° 2.905 de fecha 8/6/2017

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.168 de fecha 8/6/2017

